

发展、促进农民增产增收、全面推进乡村振兴、加快建设农业农村现代化有着积极意义。本案系福建省涉动物养殖制剂的方法发明技术类案件，也是全国少见地对未施行“鉴定人和鉴定机构统一登记管理制度”的专业领域内相关检测结果如何采信问题进行审查的案件。因本案所涉技术领域较为特殊且极其专业，根据在案证据以及法院内部“鉴定人和鉴定机构统一登记管理制度”、技术调查官等事实查明手段，均无法查明被诉侵权产品的组分含量、质量比等，导致被诉侵权事实真伪不明。本案在未建立“鉴定人和鉴定机构统一登记管理制度”的鉴定业务领域，灵活适用《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第三十二条规定的鉴定人选任程序，选取具有检测能力、检测水平的专业机构就被诉侵权产品的组分、质量比等进行检测，并就检测方法是否规范、技术手段是否可靠进行审查，最终根据检测报告准确有效查明被诉侵权产品的组分、质量比等，确认被诉侵权产品落入涉案专利的保护范围。在本案中，如何确定可鉴定可检测的事项、如何确定相应技术水平的专业机构、专业人员以及如何对检测报告、鉴定程序进行审查，是本案审理的焦点，对此，逐一分析如下：

首先，如何确定待检事项。根据法律规定，对于诉讼过程中的专门性问题，人民法院可以委托鉴定机构或者具有相应技术水平的专业机构进行鉴定或检测。参照《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第十九条规定，人民法院可以对下列待证事实的专门性问题委托鉴定：“（一）被诉侵权技术方案与专利技术方案、现有技术的对应技术特征在手段、功能、效果等方面的异同……”为防止鉴定启动的随意性，应重点审查当事人申请鉴定的事项是否与案件有待查明的事实具有关联性，以及是否必须通过特殊技术手段或者专门方法才能确定，只有当通过一般举证、质证或者现有证据确定对相关专门性问题进行查明但无法查明的，才需委托相关机构通过科学的方法和手段来查明技术事实的必要，以防止当事人通过启动鉴定来实现人为混淆视听、拖延诉讼进程或者其他不当目的。需要注意的是，鉴定的主要作用是协助法官查明案件事实，而不是替代法官作出法

律判断，因此，在确定鉴定事项时，需要注意避免将法律适用问题(如权利是否存在、是否构成侵权等)和事实问题相混淆。本案

中，因被诉侵权产品“某甲”“某乙”采用的技术方案涉及雄烯酮、雄甾烯醇和喹啉组成以及化学成分含量的认定，通过某动物生物技术公司举示的证据以及相关的技术调查官等制度均无法查明化学成分含量，因此，本案具有鉴定的必要性，需要通过专门机构进行检测鉴别，以此判断被诉侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围。

其次，如何确定专业机构和专业人员。鉴定机构和鉴定人是否具备法定资质，是审查鉴定意见证据可采性的前置性事实。《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第二十一条规定，鉴定业务领域未实行鉴定人和鉴定机构统一登记管理制度的，人民法院可以依照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十二条规定的鉴定人选任程序，确定具有相应技术水平的专业机构、专业人员鉴定。一般而言，从事司法鉴定的机构需经司法部审核登记，取得司法鉴定许可证后方可开展业务。但对于知识产权鉴定，并不属于需由司法部统一进行登记管理的“四类鉴定”事项，故知识产权鉴定机构和从业人员缺乏统一管理，准入门槛较低，常常存在鉴定越权、程序违法、鉴定结论不科学等问题。对于法院名册规定之外的非法定鉴定事项，相关鉴定机构的资质、该机构出具的鉴定意见的可采性应由法院参照有关规定予以审查。本案确定的规则是，只要该专业机构具备相应的专业资质或者技术水平，检测或者鉴定过程客观公正，并不会因检测机构无相应的鉴定资格从而影响相关检测结果或鉴定意见效力。为确保鉴定程序的有效性，本案在未能找到名册内相应鉴定机构的情况下，先行组织双方当事人协商确定具备相应资格的鉴定人。但因当事人协商不成，合议庭在双方当事人各自选定的两家可以进行委托事项鉴定的鉴定名册外的机构进行随机选定，最终审查认为某检测科技集团股份有限公司具备相应技术水平的专业机构，具备相应的检测条件，故法院参照法定鉴定人选任程序，委托某检测科技集团股份有限公司对本案涉及的技术问题进行检测鉴别。某药业公司、某生物技术公司、某科技公司仅以某检测科技集团股份有限公司不具备鉴定资质为由主张法院不应采信《分析报告》，缺乏依据。

最后，如何就检测报告进行审查。根据《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第二十三条规定，人民法院应当结合下列因素对鉴定意见进行审查：(1)鉴定人是否具备相应资格；(2)鉴定人是否具备解决相关专门性问题应有的知识、经验及技能；(3)鉴定方法和鉴定程序是否规范，技术手段是否可靠；(4)送检材料是否经过当事人质证且符合鉴定条件；(5)鉴定意见的依据是否充分；(6)鉴定人有无应当回避的法定事由；(7)鉴定人在鉴定过程中有无徇私舞弊或者其他影响公正鉴定的情形。虽然鉴定意见由专业机构中的专业人员作出，但鉴定意见本身要经得起法律层面的审查，也要经得起专业层面的复核，对于鉴定结论的审查，应避免“以鉴代审”的现象，客观辩证看待、全面评估鉴定意见的证据价值，若当事人对检测结论有异议的，也可以通过庭审质证或者通过重新鉴定、补充鉴定等方式解决。本案中，在检测报告出具后，虽然三被告均对检测报告中的检测方法、检测环境、样品、对照品等提出了异议，但法院当即要求鉴定机构出具相关的回函，并就《分析报告》采用的检测方法以及三被告提出的异议进行了分析认定，最终通过对检测结果与涉诉侵权产品的成分比对，认定本案的侵权事实。

该案对于类案技术事实的查清具有一定借鉴意义，亦体现了法院对于涉农案件的保护力度。

编写人：福建省厦门市中级人民法院 王辛

三、不正当竞争纠纷

42

电商平台数据权益的司法认定及保护

——甲公司、乙公司诉某创科公司不正当竞争案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广州知识产权法院(2023)粤73民终995号民事裁定书

2. 案由：不正当竞争纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 甲公司、乙公司

被告(上诉人): 某创科公司

【基本案情】

甲公司、乙公司分别系电子商务平台甲网站、乙网站的经营者。《乙卖家服务协议》《甲商户服务协议》均约定, 甲网站、乙网站平台对平台内经营者使用平台服务过程中产生的数据负有保护义务, 有权以推广商品、品牌为目的处理商品数据。甲网站、乙网站平台公示的《法律声明》禁止不正当获取两平台商品数据的行为, 两平台均设置有反爬虫协议, 限制外部爬虫访问平台数据。

某创科公司系被控“铺货易”“代销易”软件(以下统称为搬家软件)的

开发运营者，在丙电子商务服务市场内以0—168元不等的价格上架销售、宣传搬家软件。用户使用铺货软件，可通过实时输入商品链接、店铺首页链接获取甲网站、乙网站平台内销售商品的各类数据并上传至丙电子商务商家后台，在其丙电子商务店铺内铺货销售，实现商品数据“搬家”和“整店搬家”；可在推荐的“精品货源”列表中，按照商品类目、标题、售价范围等查询勾选商品数据；可使用“编辑商品信息”“价格上限提醒”“外部平台图片、文字报错”等功能服务。

搬家软件用户无需被复制商品经营者授权，未设置技术措施防止未经授权的数据搬家行为。经营者使用搬家软件，可实现丙电子商务平台订单在甲网站、乙网站平台一键下单、批量下单，甲网站、乙网站订单信息同步显示在丙电子商务平台订单中，包括实时物流数据，形成由甲网站、乙网站平台经营者发货给实际消费者的“无货源店铺”模式。

【案件焦点】

1. 甲公司、乙公司是否享有案涉数据权益；2. 某创科公司开发运营案涉“铺货易”“代销易”软件是否构成对甲公司、乙公司的不正当竞争；3. 如构成不正当竞争，某创科公司如何承担民事责任。

【法院裁判要旨】

广州互联网法院经审理认为：

1. 甲公司、乙公司有权对甲平台、乙平台内的商品数据请求保护。从数据产生的角度来看。两原告作为电商平台经营者，从平台内经营者处收集商品、服务数据并进行处理，本质上属于生产经营活动，符合法律的相关规定，处理案涉数据具有合同依据。从数据的运营投入来看。两原告对甲平台、乙平台这一网络产品本身存在资金、技术、人力投入，对影响平台正常运行秩序、效率行为（如非法获取平台数据）有防范、监测、处置方面的支出。从竞争利益来看。两原告存在对平台内商品数据进行衍生利用和开发的行为，对数据要素化利用享有期待利益。对平台内商品数据的运营可使甲公司、乙公司获得商业利

益，取得竞争优势。

2. 某创科公司开发运营被控搬家软件构成对甲公司、乙公司的不正当竞争。(1)扰乱网络零售市场竞争秩序。擅自利用他人商品数据从事经营活动，系“不劳而获”降低自身运营成本。被控搬家软件使得甲平台、乙平台及平台内经营者无法获知实际消费者的真实评价，导致电子商务信用评价制度功能的落空。(2)损害甲平台、乙平台经营者、平台内经营者和消费者的合法权益。被控搬家软件不正当增加竞争平台访问量、交易量、用户活跃度等，损害甲平台、乙平台经营者合法权益；使得“无货源店铺”未经授权即可使用他人商品数据、经营他人商品，造成对乙平台、甲平台内经营者的实质性替代；侵害消费者知情权、选择权，增加其购物风险和维权成本。代销软件对订单内个人信息的处理和搬运同时侵害消费者个人信息权益。(3)违反诚实信用原则和商业道德，不具有正当性。被控搬家软件无视甲平台、乙平台有关限制第三方获取、使用平台数据的措施，不顾丙电子商务服务市场禁止未经允许复制他人商品的要求，为“无货源店铺”经营者获取不正当的竞争优势提供技术支持，违反诚实信用的基本准则。构成《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条规定的不正当竞争行为。

广州互联网法院依照《关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第三款，《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第十二条、第十七条，《中华人民共和国民法典》第一百二十七条、第一百七十九条，《中华人民共和国电子商务法》第九条第二款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》第一条、第三条、第二十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款的规定，判决如下：

一、被告某创科公司自判决生效之日起十日内向原告甲公司、乙公司赔偿损失50万元(含合理开支)；

二、驳回原告甲公司、乙公司的其他诉讼请求。

某创科公司不服一审判决，提起上诉。后其申请撤回上诉，广州知识产权法院作出民事裁定书，准许其撤回上诉。

